

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1993 y 336 de 1996, el Decreto Reglamentario N° 170 de 05 de febrero de 2001, las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos N° 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003, y, las conferidas por el Código Contencioso Administrativo en su artículo 69, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos de la administración pública deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, siempre que aquellos se opongan de forma manifiesta a la Constitución Política o a la ley, no estén conformes con el interés público o social, atenten contra él, o con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Que mediante Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010, el Área Metropolitana de Barranquilla reestructuró oficiosamente el servicio de transporte público colectivo de la ruta Colectivo - Cootransporcar a la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR.

Que la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010 fue notificada personalmente al representante legal de la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, el día 13 de julio de 2010.

Que contra la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010 procedía el recurso de reposición ante el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, que debió interponerse en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, tal como lo dispone el artículo 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo.

Que dentro de la oportunidad legal el representante legal de la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR no interpuso recurso de vía gubernativa contra la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010, quedando ejecutoriada a partir del 22 de julio de 2010.

Que el treinta y uno (31) de agosto de 2010, el representante legal de la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, presentó ante el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, solicitud de revocatoria directa de la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

Que satisfechos los requisitos formales de la presente solicitud de revocatoria, procede éste despacho a su análisis de fondo:

ACTO ADMINISTRATIVO CUYA REVOCATORIA SE SOLICITA

Se solicita revocar la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010, por medio de la cual se reestructura oficiosamente el servicio de transporte público colectivo de la ruta Colectivo – Cootransporcar autorizada a la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR.

Con fundamento en el numeral 3° del artículo 69 del CCA, la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, solicita la revocatoria directa de la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010 por causar un agravio injustificado a la empresa, en los siguientes términos: (...) *por cuanto se nos pone en una situación antijurídica, básicamente al tener que desvincular vehículos y excluir propietarios de vehículos, al afectarse nuestra capacidad transportadora, sin que estén constituidos los presupuesto para poder desvincular establecidos en el decreto 170 del 2001, de tal forma, que estando los contratos de vinculación vigentes, no existiendo incumplimiento en el plan de rodamiento y estando ausente deudas por concepto de administración, no puede la empresa proceder a cancelar la vinculación ni tampoco solicitarle al Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad competente que proceda en tal sentido, anta (sic) la ausencia de consentimiento por parte del propietario del vehículo a desvincular, quedando pendiente y sin justificación legal alguna la exclusión del asociado en un proceso diferente y ante distinta autoridad en razón de competencia.*

Por otro lado, la empresa solicita que el recorrido CALLE 72 – CARRERA 59 – CALLE 70 – CARRERA 58 – CALLE 77 – VIA 40 – CALLE 76 – CARRERA 58 – CALLE 72, se modifique por CALLE 72 – VIA 40 – CALLE 76 – CARRERA 58.

COMPETENCIA

Este despacho es competente para conocer la presente solicitud de revocatoria directa, acorde con lo establecido por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

La revocatoria directa es un mecanismo legal que le permite a la Administración retirar su propia decisión administrativa del ordenamiento jurídico:

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492 • 10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

La revocatoria directa es una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el administrado, para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con el interés público o social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Es por tanto, un medio eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse en el ejercicio de la Administración Pública.

Como surge de sus causales, que son taxativas, la revocatoria directa es un instrumento dado por la ley a la autoridad administrativa, con la finalidad que pueda ejercer un control de legalidad respecto de sus propios actos y como garantía de protección del orden jurídico y de los derechos de los administrados. Por lo mismo, esta figura expresa las relaciones de subordinación que existen en la organización de la administración pública y también respecto de los destinatarios de las decisiones resultantes del ejercicio de una función pública. Es conveniente recordar que la revocatoria directa tiene como finalidad el control de legalidad del acto administrativo, lo que significa que se debe indagar si en el momento de su expedición dicho acto se encontraba acorde con la Constitución Política o la ley, conforme con el interés público y no causaba agravio antijurídico a una persona.

Sobre el particular, el Consejo de Estado¹ ha dicho que: *La noción de la Revocatoria Directa conduce a que es una modalidad de desaparición de un acto administrativo, mediante la cual la administración decide, de oficio o a petición de parte, eliminar un acto anterior. Se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de la misma administración como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos tienen consagración expresa en la ley, pues no puede dejarse a la voluntad de la administración determinar los motivos para hacerlo ya que ello atentaría gravemente contra la seguridad y estabilidad jurídicas respecto de actos que consagran derechos subjetivos en cabeza de los administrados. La revocación es una de las formas de extinción de los actos administrativos, que puede ser resumida diciendo que es la extinción de un acto de esa naturaleza dispuesta por la misma administración pública, fundándose para ello tanto en razones de oportunidad e interés público, como en razones de ilegitimidad.*

En cuanto a la procedencia y oportunidad de la revocatoria directa, los artículos 70 y 71 del Código Contencioso Administrativo previeron las siguientes pautas:

En primer término, señalan que no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado recursos de la vía gubernativa. Lo anterior significa que existe incompatibilidad entre la

¹ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de abril de 2000. Radicación número: 5363. Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

procedencia de la revocatoria con el agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto la administración ya tuvo oportunidad de enmendar los posibles yerros de su actuación mediante los recursos. Y, en segundo lugar, dichas normas prevén que la revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aún cuando se haya acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siempre que en este caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos, bien sean de contenido general o particular y concreto deberán resolverse dentro del término de tres (3) meses siguientes a la fecha de su presentación.

En el presente caso se dan los presupuestos sustanciales para que la Administración pueda pronunciarse de fondo sobre el asunto sometido a su control, ya que, contra la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010 no se interpuso recurso alguno, ni hasta la fecha esta entidad ha sido notificada de alguna providencia judicial que admita una acción contenciosa administrativa con la finalidad de lograr la declaratoria de nulidad de dicha resolución, además de encontrarse dentro del plazo legal correspondiente para desatar esta revisión administrativa.

El agravio injustificado, como causal de revocatoria directa, debe causar un daño especial que quebrante el principio de igualdad ante las cargas públicas que todo ciudadano tiene el deber jurídico de soportar en virtud de la supremacía del interés general:

El artículo 69 del CCA dispone como causal de revocatoria directa que el acto administrativo haya causado un agravio injustificado a la persona. Para entender la procedencia de esta causal, es pertinente definir el término "agravio", el cual, según el Diccionario de la Real Lengua Española significa una "ofensa o perjuicio que se hace a uno en sus derechos e intereses"².

De acuerdo con esta noción, la expresión "agravio injustificado" debe interpretarse como una carga antijurídica para cierta persona. Sobre el particular, el Consejo de Estado³ ha dicho que: *Por lo que dice relación a la tercera de las causales del artículo 69 del C.C.A., esto es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en realidad- como lo afirma parte de la doctrina nacional- un juicio de conveniencia, sino que se trata en realidad de una hipótesis que involucra una valoración estrictamente jurídica en tanto que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento a una persona, el cual sólo puede darse cuando medie la ilegalidad del acto, o cuando se rompe el postulado de la igualdad ante las cargas públicas, principio que, a su vez, retoma lo dispuesto por el artículo 13 Superior.* (Subrayas fuera del texto).

² DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. Vigésima Primera edición. Tomo I. Madrid. 1992.

³ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 16 de marzo de 2005. CP. Dra. Ruth Stella Correa Palacios.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492 • 10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

Es decir, que la causal de *agravio injustificado* que establece el numeral 3° del artículo 69 ibidem, señala la materialización de un daño especial por la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas como resultado colateral de una actuación de la Administración. Ese daño sitúa al administrado en un desequilibrio ante las cargas públicas. Se trata entonces de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o falla atribuible a la Administración sino el ejercicio de actividades legítimas que pueden causar daño a los administrados.

En otras palabras, es un perjuicio que – desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas – resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes con que cuenta la administración. En este sentido, respecto de las calidades del perjuicio sufrido, el Consejo de Estado⁴ ha dicho que: *El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto característica de la responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o algunos de ellos, pues si todos los que se hallen en estas situaciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública, como lo son, por ejemplo: los inconvenientes normales de vecindad que todo propietario debe soportar por el hecho de las propiedades vecinas. El daño debe ser, por tanto excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado.*

Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. Por tanto, son legítimas las imposiciones que son ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia, aceptan el principio de igualdad ante las cargas públicas. El Estado deberá responder cuando quiera que una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito dentro del cual puede ser afectado a uno o algunos, que todos, se encuentren en una misma situación; es decir que sobrepase los límites de la carga pública, y por tanto, el daño afecte excepcionalmente a uno o a algunos fuera de los parámetros en que todos podrían ser afectados.

En el presente caso, se tiene que la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR aduce que la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010 la coloca en una situación antijurídica, por tanto, para entrar a establecer si se produjo un daño especial con el ejercicio de la función administrativa, que involucre un agravio injustificado, es necesario ahondar en el

⁴ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 30 de septiembre de 1949. CP. Dr. Pedro Gómez Barrera.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

acervo probatorio que allega la Cooperativa interesada y, con fundamento en él, hacer una valoración jurídica para determinar si realmente existe un daño individual y concreto, anormal, antijurídico y especial para que proceda la presente revocatoria.

En el memorial de revocatoria solamente se allegan copias de algunos actos administrativos, no obstante, dicha información no es suficiente para que esta Administración pueda valorar el presunto perjuicio económico, es decir, el daño antijurídico, cierto y concreto que presuntamente sufre la Cooperativa interesada.

No basta con afirmar la ocurrencia del daño sino que debe demostrarse. Sobre este asunto probatorio, el Consejo de Estado⁵ ha dicho que: *No se accederá a la reparación del daño, solicitada por el demandante como pretensión consecuyente de la nulidad, ya que no fue probada plenamente dentro del plenario la presencia de daños que deban ser indemnizados patrimonialmente. Es sabido que el daño para que pueda ser indemnizado debe ser antijurídico cierto y concreto; por ello, es un imperativo que quien alegue sufrirlo, debe probarlo, ya que nuestro estatuto procesal es claro en prescribir - artículo 177 del Código de Procedimiento Civil- que "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen." En el caso ninguna prueba útil fue decretada para demostrar el daño moral ni los perjuicios materiales sufridos por la parte actora.*

En ese orden, lo primero es probar la ocurrencia o existencia del daño o perjuicio causado; con ello se debe acreditar el hecho o acto generador del perjuicio y, por último, la relación de causalidad entre uno y otro.

Lo anterior es así, porque, la actividad probatoria en la configuración del daño especial, como régimen de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, le corresponde al administrado. Al respecto, el Consejo de Estado⁶ tiene dicho que: *Es cierto que aún tratándose de una actuación legítima del Estado hay lugar a la reparación del daño cuando se genera una carga mayor por unas personas, con fundamento en la doctrina del daño especial o anormal que se deduce del principio de igualdad ante las cargas públicas (art.- 13 CN). En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.*

Para que proceda la revocatoria directa por agravio injustificado el presunto daño no puede estar rodeado de incertidumbre, sino que debe ser cierto, pues, como lo tiene dicho el Consejo de Estado⁷: *El daño es uno de los presupuestos o elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, común a todos los regímenes (falla del servicio, presunción de falla, daño especial, trabajos públicos, etc), a tal punto que la ausencia de aquél imposibilita el surgimiento de ésta. Esto significa que no puede haber responsabilidad si falta el*

⁵ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda- Subsección "A" Sentencia de 12 de mayo de 2005. CP: Dr. Ana Margarita Olaya Forero (E)

⁶ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 13 de abril de 2000. Exp. 11892. CP: Dr. Ricardo Hoyos Duque.

⁷ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 7 de mayo de 1998. CP: Dr. Ricardo Hoyos Duque.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

daño. Ahora bien, para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman: "Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético...". De igual manera, el tratadista Adriano de Cupis enseña sobre el particular: "El daño futuro es un daño jurídicamente relevante en cuanto revista los caracteres de certidumbre, por lo que puede parificarse al daño presente en tanto en cuanto pueda aparecer como un daño cierto, ya que la simple posibilidad o eventualidad, no bastan a la hora de exigir su responsabilidad. Con la expresión cierto se significa tanto el interés a que afecta como que lo produce, y que por afectarlo motiva el nacimiento de la responsabilidad". En el mismo sentido el profesor Jorge Peirano Facio: "De acuerdo a la enseñanza constante de la doctrina el primer carácter que debe presentar el perjuicio para configurarse como relevante a los efectos de responsabilidad extracontractual es el de ser cierto. "En un segundo sentido se habla de perjuicio incierto aludiendo a los daños cuya existencia no está del todo establecida, pudiéndose plantear dudas acerca de su realidad... En el sentido que ahora le atribuimos consideramos, pues, perjuicio aquél que es real y efectivo, y no meramente hipotético o eventual. El criterio esencial para determinar en qué casos un perjuicio es cierto, resulta de apreciar que de no mediar su producción la condición de la víctima del evento dañoso sería mejor de lo que es a consecuencia del mismo. "Próximo al daño futuro, pero discernible de él en la mayoría de los casos, se encuentra el daño eventual. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza suficientemente cuando se recuerda que el daño futuro no es sino una variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, al daño que no es cierto; o sea, el daño fundado en suposiciones o conjeturas. (Las subrayas fuera del texto).

En este caso, la falta de un idóneo material probatorio que demuestre la existencia del daño alegado por el interesado, convierte la figura en un daño eventual e hipotético, lo que impide su configuración.

No obstante, en gracia de discusión, se dirá que el presunto daño alegado no es *anormal*, pues, no excedió los niveles comunes de normal tolerancia que los operadores del servicio público de transporte deben soportar con ocasión de la facultad oficiosa de la administración de reestructurar sus rutas de despacho atendiendo el interés general que implica la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Además, porque el interesado puede seguir explotando su actividad económica en el recorrido autorizado, pues, al entrar en operación el sistema de transporte masivo TRANSMETRO, constituido por rutas alimentadoras, pre-troncales y troncales, se integrará convenientemente con el sistema

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

complementario colectivo y con los servicios intermunicipales, para lo cual, el sistema de transporte colectivo, denominado subsistema complementario, utilizará toda la infraestructura vial de la ciudad, excepto los corredores troncales y pre-troncales, los cuales son de uso exclusivo para el masivo, lo que permite una amplia cobertura espacial en la ciudad.

En el mismo sentido, el presunto daño no es *especial*, ya que, los perjuicios presuntamente sufridos por la empresa se encuentran dentro de las *cargas* mínimas que los operadores del servicio de transporte público colectivo metropolitano tienen que soportar por la implementación del Sistema Integral de Transporte Masivo, pues, la prevalencia y conveniencia del transporte masivo predomina frente al intereses particulares de la Cooperativa, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley 336 de 1996⁸.

Con relación a la *especialidad* del daño, cabe anotar que ella implica una contundencia del perjuicio frente a las otras *cargas* que los demás administrados tuvieron que soportar por la misma actividad administrativa, situación que no se presenta en este caso, como quiera que también a otros operadores del servicio público de transporte colectivo metropolitano se les están reestructurando o revocando sus rutas en función del interés general sobre el particular por la implementación del sistema integrado de transporte masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana,

Por último, tampoco existe un presunto daño antijurídico, pues, las nuevas condiciones que se estableció para la operación del servicio público de transporte colectivo por parte de la empresa interesada, obedecen a las razones técnicas expresadas en el estudio denominado: *"Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana"* realizado por la Universidad del Norte.

Por lo demás, la justificación de esta reestructuración responde a que el uso de los medios de transporte masivo es un principio rector que guía el acceso al transporte público en condiciones de calidad y seguridad de los usuarios, por ello, el sistema tradicional colectivo debe adaptarse a las nuevas condiciones del transporte que exige la prestación un servicio más eficiente a través de una combinación organizada de infraestructura y equipos, y que cubra un alto volumen

⁸ Este artículo dispone que: "El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo."

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

de pasajeros y de respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de movilización⁹.

No se debe olvidar que el problema de movilidad en el Área Metropolitana de Barranquilla se hacía evidente por la falta de un esquema de planificación estratégica, lo cual ha desencadenado una serie de efectos que vuelven crítica la situación actual. En el tema de transporte público, cabe mencionar el exceso de rutas, la cantidad y calidad de vehículos que prestan este servicio con la consecuente afectación medioambiental, la ausencia de cultura ciudadana, el incremento en el transporte privado, la poca disponibilidad de recursos para inversión, inseguridad en el transporte público y una baja percepción de la calidad de los servicios de transporte público por parte del usuario e insuficiente coordinación entre las instituciones, entre otras causas.

En este sentido, el principio de uso de los medios de transporte masivo pretende dar cumplimiento al postulado de calidad, oportunidad y seguridad del servicio que consagra el artículo 3 de la Ley 105 de 1993. Por esta razón, el sistema de transporte masivo se ha venido desarrollando en el país para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de menores tiempos de desplazamientos por vías exclusivas, menos gastos en pasajes de transporte por la integración del sistema, el crecimiento de las ciudades y el uso racional de suelo y para el mejoramiento de la eficiencia de la infraestructura vial; además de la protección al medio ambiente.

En conclusión, el cargo imputado por la Cooperativa interesada no está llamado a prosperar toda vez que no prueba el daño alegado, y en caso de que existiere, no se presenta como anormal, especial ni antijurídico por las razones aducidas, por tanto, no puede revocarse el acto, pues no existe título de imputación jurídica de responsabilidad por ruptura de la igualdad ante las cargas públicas que todo ciudadano tiene el deber jurídico de soportar en virtud de la supremacía del interés general.

3.- La reestructuración oficiosa de la ruta operada por la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR corresponden al ejercicio de una facultad legal que puede ser revisada con fundamento en soportes técnicos:

El Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte dentro del territorio de su jurisdicción¹⁰, le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público de transporte terrestre automotor

⁹ Ver artículo 3° del Decreto 3109 de 1997.

¹⁰ Artículo 10 del Decreto 170 de 2001.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

colectivo metropolitano, tal como lo dispone el artículo 11 del Decreto 170 de 2001.

Bajo este entendido¹¹, le concierne al Área Metropolitana de Barranquilla el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de los medios de transporte masivo, tal como lo ordena el literal c) numeral 1° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993.

En igual sentido, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, dispone que la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual, se sustentará en un estudio técnico.

En ejercicio de esas facultades legales, el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución N° 051.10 de 23 de febrero de 2010, por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, en donde se dispuso que: *Artículo 10. Reorganización del Servicio. La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado. La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos.* (Las negrillas fuera del texto).

Para materializar estos cometidos, el Área Metropolitana de Barranquilla contrató los servicios de la Universidad del Norte para que realizara un estudio técnico que recopilara la información necesaria para la planificación del transporte público para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo – TRANSMETRO.

Y fue con fundamento en el estudio denominado "*Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que Permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana*" que se tomaron todas las medidas conducentes a mejorar la prestación del servicio de transporte para la implementación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro.

¹¹ El artículo 8° de la Ley 336 de 1996, dispone: "Bajo la suprema Dirección y Tutela Administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal. Así mismo el Ministerio de Transporte reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico contemplado en la Ley 300 de 1996".

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

En el caso de la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, el estudio técnico recomendó reestructurar la ruta Colectivo – Cootransporcar y estableció una capacidad transportadora mínima de 13 y máxima de 16 vehículos.

Las anteriores consideraciones técnicas se colocaron en conocimiento de la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR mediante el oficio AMB-STT-0203-10 de 05 de marzo de 2010. En consecuencia, el 19 de marzo de 2010, la Cooperativa manifiesta por escrito sus comentarios y propuestas sobre la ruta reestructurada, la cual, fue acogido mediante el Informe Técnico STT-SDM N° 019-2010, comunicado el 4 de mayo de 2010 a través del oficio AMB-STT-0379-10. A este informe técnico, la empresa también expresó algunos comentarios y observaciones, mediante escrito de 25 de mayo de 2010, recibido por esta entidad al día siguiente según radicado N° 2047.

Para absolver las nuevas observaciones, se expidió el oficio AMB-STT-0534-10 de 09 de junio de 2010, en el cual se acogieron las explicaciones técnicas expuestas por la Cooperativa.

Luego de todo ello, el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución N° 281.10 de 06 de julio de 2010, con el fin de reestructurar la ruta Colectivo – Cootransporcar de la Cooperativa de Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, tal como lo recomendó el estudio técnico.

Sin embargo, uno de las peticiones de la revocatoria directa que ahora se decide es la modificación del recorrido CALLE 72 – CARRERA 59 – CALLE 70 – CARRERA 58 – CALLE 77 – VIA 40 – CALLE 76 – CARRERA 58 – CALLE 72, por el de CALLE 72 – VIA 40 – CALLE 76 – CARRERA 58.

Para atender a esta solicitud técnica, se expidió el Informe Técnico N° 049 de 19 de octubre de 2010, en donde expresamente se dice que:

Al revisar la oferta de transporte desde el sector de Simón Bolívar y Calle 17, es decir, el origen de la ruta, se encuentra no existe una ruta que satisfaga los deseos de viaje hacia la Calle 72 entre Vía 40 y Carrera 58. Sin embargo a lo anterior, revisando el transporte colectivo autorizado sobre la Calle 72 se encuentra que existe una ruta que hace el recorrido solicitado por la empresa COOTRANSPORCAR. Por lo anterior, se sugiere que la empresa realice el recorrido pero en sentido contrario al solicitado, es decir...CARRERA 58 – CALLE 77 – VIA 40 – CALLE 72... para dar otra opción de transporte a los usuarios del sector.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

Por lo anterior, el recorrido definitivo sería el siguiente:

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 23 N° 23-56), CARRERA 23 – CALLE 22, por esta hasta la CARRERA 26 – CALLE 17 – CARRERA 30 – CALLE 7 – CARRERA 32 – CALLE 11 – CARRERA 30 – CALLE 17 – CARRERA 10 – EMPALMAR CON EL BOULEVAR DE SIMON BOLIVAR – CALLE 24B – CARRERA 5 – CALLE 27B – CARRERA 6C – CALLE 26 – CARRERA 21B – CALLE 30 – CARRERA 14 – CALLE 36B – CARRERA 21 – EMPALMAR CON LA CARRERA 21B – CALLE 58 – CARRERA 27 – CALLE 70B – CARRERA 36 – CALLE 72 – CARRERA 59 – CALLE 70 – CARRERA 58 – CALLE 77 – VIA 40 – CALLE 72 – CARRERA 36 – CALLE 70B – CARRERA 27 – CALLE 58 – CARRERA 21B – EMPALMAR CON LA CARRERA 21 – por esta hasta 36B – CARRERA 14 – CALLE 30 – CARRERA 21B – CALLE 26 – CARRERA 6C – CALLE 27B – CARRERA 5 – CALLE 24B – CARRERA 4B – EL BOULEVAR DE SIMON BOLIVAR – CARRERA 4 – RETORMANDO EL BOULEVAR DE SIMON BOLIVAR – CALLE 17 – CARRERA 30 – CALLE 7 – CARRERA 32 – CALLE 11 – CARRERA 30 – CALLE 17 – CARRERA 26 – CALLE 22 – CARRERA 23 – POR ESTA HASTA EL TERMINAL DE DESPACHO – Fin del recorrido

Al revisar este asunto técnico, esta entidad puede hacer uso de su facultad de analizar la nueva propuesta de la Cooperativa interesada siempre que no vaya en contra de las recomendaciones establecidas en el estudio técnico realizado por la Universidad del Norte. Por ser una potestad de la administración revisar sus propios actos en cualquier momento, este Despacho accederá a la solicitud técnica presentada con el memorial de revocatoria directa *sub-judice* en los términos y condiciones que establece el Informe Técnico N° 049 de 19 de octubre de 2010.

Como corolario de ello, se adecuará la capacidad transportadora de la Cooperativa según lo conceptuó el Informe Técnico N° 049 de 19 de octubre de 2010, que, luego que realizar los cálculos matemáticos necesarios, expresa lo siguiente:

Para garantizar una prestación del servicio adecuada la flota operacional se afecta por un 20% por vehículo que se encuentren en mantenimiento. De acuerdo con lo anterior:

Capacidad Transportadora Mínima: 33 Vehículos.

Capacidad Transportadora Máxima: 40 Vehículos.

Esta decisión administrativa, responde a las conclusiones del estudio técnico que la Universidad del Norte realizó como requisito previo para la expedición del acto

Carrera 51B No. 79 - 285

PBX: 3671400 Fax: 3671400 Ext: 108

Barranquilla - Colombia

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

impugnado, el cual, es un documento que tiene como objetivo contribuir a la formulación de propuestas para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, reorganizando las rutas del transporte público colectivo, de tal manera, que se logre su complementariedad con los ejes actuales y futuros del transporte masivo.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar parcialmente la revocatoria directa de la Resolución Metropolitana N° 281.10 de 06 de julio de 2010, por medio de la cual el Área Metropolitana de Barranquilla reestructura oficiosamente el servicio de transporte colectivo de la ruta Colectivo – Cootransporcar, con fundamento en las consideraciones que motivan este acto.

En consecuencia, modifíquese el recorrido de la ruta Colectivo – Cootransporcar autorizada a la Cooperativa Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, de la siguiente manera:

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 23 N° 23-56), CARRERA 23 – CALLE 22, por esta hasta la CARRERA 26 – CALLE 17 – CARRERA 30 – CALLE 7 – CARRERA 32 – CALLE 11 – CARRERA 30 – CALLE 17 – CARRERA 10 – EMPALMAR CON EL BOULEVAR DE SIMON BOLIVAR – CALLE 24B – CARRERA 5 – CALLE 27B – CARRERA 6C – CALLE 26 – CARRERA 21B – CALLE 30 – CARRERA 14 – CALLE 36B – CARRERA 21 – EMPALMAR CON LA CARRERA 21B – CALLE 58 – CARRERA 27 – CALLE 70B – CARRERA 36 – CALLE 72 – CARRERA 59 – CALLE 70 – CARRERA 58 – CALLE 77 – VIA 40 – CALLE 72 – CARRERA 36 – CALLE 70B – CARRERA 27 – CALLE 58 – CARRERA 21B – EMPALMAR CON LA CARRERA 21 – por esta hasta 36B – CARRERA 14 – CALLE 30 – CARRERA 21B – CALLE 26 – CARRERA 6C – CALLE 27B – CARRERA 5 – CALLE 24B – CARRERA 4B – EL BOULEVAR DE SIMON BOLIVAR – CARRERA 4 – RETORMANDO EL BOULEVAR DE SIMON BOLIVAR – CALLE 17 – CARRERA 30 – CALLE 7 – CARRERA 32 – CALLE 11 – CARRERA 30 – CALLE 17 – CARRERA 26 – CALLE 22 – CARRERA 23 – POR ESTA HASTA EL TERMINAL DE DESPACHO – Fin del recorrido.

Con fundamento en esto, adecúese la capacidad transportadora de la ruta así:
Mínima: 33 vehículos; Máxima: 40 vehículos.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 492.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE – COOTRANSPORCAR CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 281.10 DE 06 DE JULIO DE 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Negar las demás peticiones contenidas en la revocatoria directa presentada por la Cooperativa Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR el día 31 de agosto de 2010 ante esta Despacho.

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente al representante legal de la Cooperativa Transportadora del Caribe – COOTRANSPORCAR, del contenido de la presente resolución en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguiente del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

25 OCT. 2010

Dado en Barranquilla, a los


RICARDO RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Revisó y aprobó:

FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora de Transporte

Proyectó:

LUIS HERNANDO SILVA – Asesor Externo